PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Licitación Pública.

CLASE: Nacional, de Etapa Única.

MODALIDAD: Sin Modalidad.

EJERCICIO FINANCIERO: 2026.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: EX-2026-88568528- -APN-DCOYS#PFA.

RUBRO O.N.C.: Prod. Médico/Farmacéuticos/Lab.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS PARA LA DIVISIÓN FARMACIA.

CONSULTAS:

LUGAR: Deberán efectuarse a través del Portal COMPR.AR.

PLAZO: Deberá efectuarse hasta TRES (3) días hábiles administrativos antes de la fecha fijada para la presentación de Ofertas.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

LUGAR: Deberán efectuarse a través del Portal COMPR.AR.

PLAZO-HORARIO: Conforme día y hora establecido en el cronograma de la convocatoria en el Portal COMPR.AR.

ACTO DE APERTURA:

LUGAR: Se efectuará por Acto Público a través del Portal COMPR.AR.

PLAZO-HORARIO: Conforme día y hora establecido en el cronograma de la convocatoria en el Portal COMPR.AR.

ESPECIFICACIONES:

RENGLÓN	CATÁLOGO COMPRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	2.5.2-3956.77	ENVASE	312
2	2.5.2-3956.87	ENVASE	80
3	2.5.2-8787.6	ENVASE	10
4	2.5.2-8788.1	ENVASE	24
5	2.5.2-1828.101	ENVASE	250
6	2.5.2-1828.104	ENVASE	20
7	2.5.2-1828.105	ENVASE	30
8	2.5.2-1828.106	ENVASE	25

MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR
DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA
* * * *

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º: OBJETO.
La presente Licitación Pública Nacional, de Etapa Única, sin Modalidad, tiene por objeto la **ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS PARA LA DIVISIÓN FARMACIA**.

ARTÍCULO 2º: REGIMEN JURIDICO – INTERPRETACIÓN.
El presente trámite se rige por las disposiciones del RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, aprobado como Anexo I, Resolución N° RESOL-2018-889-APNMSG, de fecha 06 de noviembre de 2018, el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, aprobado como Anexo III de la Resolución supra aludida y el Decreto N° 910/2018.
Son de aplicación: el Decreto N° 202/2017 (Conflicto de Interés. Procedimiento) y sus normas complementarias y modificatorias, la Resolución General de la entonces AFIP N° 4164-E/2017 (Incumplimientos Tributarios y/o Previsionales), la Resolución N° 11-E/2017 de la Secretaría de Ética Pública, transparencia y lucha contra la corrupción y sus normas complementarias y modificatorias, la Resolución SIGEN Nº 36-E/2017 (Régimen del Sistema de Precios Testigo) y sus normas complementarias y modificatorias, la Disposición O.N.C. Nº 64-E/2016 (Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de Datos en Sistema de Información de Proveedores), la Comunicación General N° CGEOR-2024-7-APN-ONC#JGM de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) -Declaración Jurada de Intereses en virtud del Dictado del Decreto N° 202/2017- la Disposición O.N.C. Nº 65-E/2016 (Manual de Procedimiento del COMPR.AR) y sus Anexos, la Ley N° 25300 (Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) y sus reglamentaciones, la Resolución N° 220/2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus normas complementarias y modificatorias, el Decreto N° 274/2019 (Lealtad comercial) y sus normas complementarias y modificatorias, y la Disposición O.N.C. N° 6-E/2018.
Asimismo, son de aplicación la Ley N° 16463 (Ley de Medicamentos, importación y exportación) y sus normas complementarias y modificatorias, la Ley N° 17565 (Farmacias. Actualización de la Reglamentación) y sus normas complementarias y modificatorias y el Decreto N° 150/92 (Normas para el registro, elaboración, fraccionamiento, prescripción, expendio, comercialización, exportación e importación de medicamentos) y sus normas complementarias y modificatorias.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Anexo de Especificaciones Técnicas, y demás documentos que formen o integren el presente llamado, se encuentran en consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA aprobado como Anexo III de la RESOL-2018-889-APN-MSG.
Al respecto se aclara que el RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA se encuentra publicado en la página web de la Superintendencia de BIENESTAR, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente link https://www.supbienestar.gob.ar/.
Al respecto se aclara que los oferentes podrán consultar las normas citadas en el sitio de Internet www.infoleg.gob.ar, sin que pueda alegarse su desconocimiento.

ARTÍCULO 3°: FACULTADES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.
El Organismo contratante hace reserva de ejercer las facultades contempladas en el Artículo 10 del RGC-SBPFA - Facultades y Obligaciones de la Autoridad Administrativa.

ARTÍCULO 4°: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.
El domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial declarados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), serán válidos para cursar las comunicaciones y notificaciones durante el procedimiento de selección del contratista, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las sanciones establecidas en el Artículo N° 210 del RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y para cualquier trámite que se realice en el ámbito del presente régimen. Por tal motivo, a todos los efectos derivados del presente procedimiento se tendrá por constituido el domicilio denunciado en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el cual deberá encontrarse actualizado.

Todas las notificaciones entre la Superintendencia de BIENESTAR y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de Internet del Sistema COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace, y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

El envío de mensajería mediante el Portal COMPR.AR en forma automática, sólo constituye un medio de aviso.

Se recomienda a los interesados revisar periódicamente el Portal COMPR.AR –en particular el Escritorio del Proveedor- para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el Portal COMPR.AR, no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Para cualquier diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada mediante la modalidad antes expuesta por no estar alcanzada por el sistema electrónico de contrataciones, se encontrarán disponibles los siguientes medios:

1. Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.
2. Presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo.
3. Por correo electrónico.
4. Difusión en el sitio de Internet de la Superintendencia de BIENESTAR https://www.supbienestar.gob.ar/.
5. Carta documento. Sólo será procedente cuando no fuere posible implementar la notificación por ninguno de los otros medios excepcionales.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 40, 43 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N° 1759/72 t.o. 2017 en lo pertinente, modificado por el Decreto N° 695/2024.

ARTÍCULO 5°: GARANTÍAS Y ASEGURADORAS.

5.1. Garantía de mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) sobre el monto total de la oferta. El original o el certificado pertinente de la garantía de mantenimiento de la oferta constituida, deberá integrarse en el plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del Acto de Apertura, sin perjuicio de la presentación que deba realizarse en la Plataforma COMPR.AR por conducto del formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. La misma deberá ser presentada en el Departamento COMPRAS Y SUMINISTROS de la Superintendencia de BIENESTAR, sito en el Primer Piso del Edificio Anexo al Complejo Médico "CHURRUCA-VISCA" ubicado en la calle Uspallata N° 3400, C.A.B.A., en el horario de 09:00 a 17:00.

5.2. La garantía de cumplimiento de contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato deberá integrarse dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de compra. La garantía deberá ser entregada en el Departamento COMPRAS Y SUMINISTROS, sito en Uspallata N° 3400, CABA., en el horario de 09:00 a 17:00.

5.3. Integración de las garantías: A los efectos de integrar tanto la garantía de mantenimiento de la oferta como la de cumplimiento del contrato, se optará por algunas de las formas de cumplimiento establecidas en el Artículo 101° del Anexo de la Resolución M.S. N° 889/2018, a saber: a) En efectivo, mediante depósito o giro bancario en la cuenta de la Superintendencia de BIENESTAR ; b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria; c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31/12/2001; d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la Superintendencia de BIENESTAR; e) Con seguro de caución, mediante pólizas extendidas a favor de la Superintendencia de BIENESTAR; f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos a la Superintendencia de BIENESTAR; g) Mediante pagarés a la vista, cuando el monto de la garantía no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M).

En caso de optarse por constituir la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser extendida por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (Ley Nº 20091), de

conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 17418 y normas reglamentarias dictadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, debiendo expresar "GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA" o "GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" según corresponda.

Cuando la garantía se formalice mediante aval bancario el mismo deberá hacerse a través de entidades bancarias autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, constituyéndose éstas, en deudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores con renuncia a los beneficios de división y excusión así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, subsistiendo estas cualidades hasta la extinción de las obligaciones asumidas.

La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas: I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra de imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales; III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas en lápiz; IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior; V) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado "a la vista"; VI) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Todas ellas se tomarán a entera satisfacción de la Superintendencia de BIENESTAR que evaluará su procedencia, quedando en guarda en la División TESORERÍA. Para la devolución de estas, serán de aplicación los términos del Artículo 104° del RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA "supra" aludido.

La firma del responsable autorizante del aval, fianza o de la póliza de caución, deberá encontrarse certificada por Escribano Público, y legalizada en caso de que intervenga notario de registro fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

5.4. Moneda de constitución de las garantías: Las garantías deberán ser constituidas en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

5.5. De las Compañías Aseguradoras: Las compañías aseguradoras con las cuales el adjudicatario/prestador o proveedor contrate las coberturas establecidas en este Pliego, deben ser de reconocida solvencia, y autorizadas a tal fin por la Superintendencia de Seguros de la Nación para emitir contratos en los riesgos a cubrir.

La Superintendencia de BIENESTAR se reserva el derecho de solicitar a su solo juicio, el cambio de compañía aseguradora, si la contratada no alcanza con los indicadores generales, patrimoniales y de gestión en atención al riesgo asumido en el contrato de seguro.

ARTÍCULO 6°: OBTENCIÓN DEL PLIEGO. CONSULTAS. CIRCULARES.

La obtención de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Condiciones Particulares y sus Anexos podrá realizarse accediendo a la página web de la Superintendencia de BIENESTAR, www.supbienestar.gob.ar y a través del portal COMPR.AR.

Consultas: Las consultas podrán efectuarse hasta TRES (3) días hábiles administrativos antes de la fecha fijada para la presentación de las ofertas única y exclusivamente a través del Portal COMPR.AR, https://comprar.gob.ar. No se aceptarán consultas por otro medio y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Para ello, el oferente deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR.

Circulares: Se podrán elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 61 del RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA.

ARTÍCULO 7°: PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.

Podrán participar en la presente contratación las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente en función del objeto de la contratación, que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 13 del RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR y que se encuentren incorporadas a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores

(SIPRO) de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en oportunidad de la remisión de los actuados a la Comisión Evaluadora de Ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.
Los interesados podrán participar en la contratación como oferentes en forma individual o bien como integrantes de una Unión Transitoria (UT), no pudiendo ser parte integrante de más de una de ellas. En ningún caso podrán hacer uso de ambas alternativas. La detección de alguna de estas situaciones será motivo de rechazo automático de todas las ofertas en que participen las firmas que no observasen las limitaciones antes descriptas.
Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en este artículo.

Nota: La duración de la persona o de la UT, en su caso, deberá ser conteste con el plazo previsto para la presente contratación.

ARTÍCULO 8°: PERSONAS NO HABILITADAS.
No podrán contratar con la Superintendencia de BIENESTAR:
a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 210 del RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA o en los apartados 2 y 3 del inciso b) del artículo 29 del Decreto N° 1023/01.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25188.
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de conformidad con lo establecido en la Resolución General N° 4164/2017 de la entonces ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS o la que en un futuro la reemplace.
g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24156.
h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en él.

ARTÍCULO 9º: MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO.
Se establece el PESO como moneda de cotización y moneda de pago. Las ofertas expresadas en otra moneda serán automáticamente desestimadas. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir indefectiblemente el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A., impuestos, contribuciones, aranceles, tasas aplicables.
No se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios a eventuales fluctuaciones de estos.

ARTÍCULO 10º: FORMA DE COTIZACIÓN.
Se deberá completar la oferta económica a través de los formularios disponibles en el Sistema COMPR.AR. En la cotización se especificará el precio unitario y cierto, en números, el precio total y/o parcial del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización expresados en números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego.
El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.
A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado en el Procedimiento de Registración y Autenticación de los usuarios proveedores.
En ningún caso se admitirán ofertas que no sean presentadas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR).

Podrán formular ofertas por la totalidad o algunos de los renglones y en caso de efectuar ofertas alternativas, deberán hacerlo después de haber cotizado la oferta base.
No se aceptarán ofertas variantes para la presente contratación.
Se deja constancia que, en caso de diferir el valor consignado, entre el presupuesto documento anexo y el cargado en el COMPR.AR, se estará al valor ingresado en la grilla del COMPR.AR.
10.1 Cotización Parcial. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y demás formas asociativas comprendidas en el Artículo 1° de la Ley N° 25300, podrán concurrir a cotizar parcialmente la oferta, por un porcentaje del VEINTE POR CIENTO (20%) del total del renglón.
El resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el presente Pliego.

ARTÍCULO 11°: INTERÉS PÚBLICO INHERENTE A LA CONTRATACIÓN.
En el marco de las prestaciones que lleva adelante la Superintendencia de BIENESTAR en su carácter de OBRA SOCIAL ESTATAL se advierte la necesidad de dejar específicamente aclarado que el presente procedimiento de selección y la posterior contratación, tienen relación directa, esencial y necesaria con la prestación del servicio de salud de la Superintendencia de BIENESTAR. La correcta provisión de los medicamentos requeridos reviste un indudable carácter de interés público, no sólo por las responsabilidades y obligaciones de la Superintendencia de BIENESTAR para garantizar el correspondiente acceso al derecho de salud, sino por el impacto inmediato que tienen dichas cuestiones sobre el afiliado y su calidad de vida.
Consecuentemente, el correcto y oportuno cumplimiento del presente procedimiento, la efectiva selección del adjudicatario, así como la posterior ejecución en tiempo y forma de cada una de las prestaciones contempladas en estos documentos, reviste suma importancia para la más atenta protección del interés público comprometido.

ARTÍCULO 12º: PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán presentarse hasta el día y hora establecidos en el cronograma de la convocatoria, a través del Portal de Compras Públicas Electrónicas COMPR.AR., utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos y cumpliendo con todos los requerimientos contenidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Las mismas serán redactadas en idioma nacional, acompañando la documentación que la integre, en soporte electrónico.
Para el caso en que en los Pliegos se solicite algún requisito que solo sea posible efectuar en forma material, como la presentación de documentos que por características deben ser presentados en soporte papel, éstos serán individualizados en la oferta y presentados en el Departamento COMPRAS Y SUMINISTROS, sito en el Primer Piso del Edificio Anexo al Complejo Médico CHURRUCA-VISCA ubicado en la calle Uspallata N° 3400, C.A.B.A, hasta el día y hora determinado como fecha de presentación de la oferta.
La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de la Plataforma COMPR.AR, en la hora y fecha establecida en el portal https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

Nota: Para el caso que los potenciales oferentes se presenten agrupados, asumiendo, en caso de resultar adjudicatarios, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (U.T), a los efectos de lograr una correcta tramitación en la carga de la oferta en el Sistema COMPR.AR; en el sector señalado como "ingreso datos de la oferta", deberá marcarse en el campo "oferta a nombre de una unión transitoria" la opción SI.

ARTÍCULO 13º: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor y aceptador de las bases y condiciones del llamado y de las características y condiciones de la prestación a contratar, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en

los Pliegos y documentación contractual. Toda información que suministren los oferentes deberá ser presentada con carácter de declaración jurada.

ARTÍCULO 14º: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.

El oferente deberá mantener la oferta por el término de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura, prorrogable automáticamente por períodos iguales, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos y en esos casos se tendrá por retirada la oferta a la finalización del periodo indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde que fecha retira la oferta, se la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

Si por el contrario el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o la retirará sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá expresarse en los siguientes términos:

"*De conformidad con lo establecido en los Artículos Nros. 65 del Anexo I de la Resolución M.S. Nº 889/18 y 12 del Pliego Único de Bases Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Superintendencia de BIENESTAR de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, manifiesto en forma expresa mi voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de mi oferta al (indicar el período que corresponda. Por ejemplo: segundo período) en el procedimiento de la referencia.*

Por el motivo expuesto, ese organismo deberá tenerla por retirada a la finalización del período en curso, excluyéndome de la compulsa pero sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta."

Nota: En caso de no mantenerse la oferta, deberá manifestarlo a través del sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones COMPR.AR de manera obligatoria, debiendo enviar también al correo electrónico institucional bienestar_cs@policiafederal.gov.ar captura de pantalla del Portal COMPR.AR de dicha situación".

ARTÍCULO 15°: COMPOSICIÓN DE LA OFERTA.

Los interesados en participar deberán cumplimentar con lo normado en la Disposición O.N.C. N° 64-E/2016 y Anexo, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así también con la Disposición O.N.C. N° 6-E/2018 para su incorporación y actualización de datos en el SIPRO.

15.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS OFERTAS:

Requisitos Económicos y Financieros:

15.1.1. La cotización deberá realizarse de conformidad con lo establecido en los Artículos 9° y 10° del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

15.1.2. Los oferentes que manifiesten encontrarse comprendidos por la Ley N° 25300, deberán hallarse inscriptos en el Registro de Empresas MIPYME, acreditando dicha condición al momento de la oferta y poseerla vigente al momento del Dictamen de Evaluación de la oferta, acompañando el certificado MIPYME extendido por la A.R.C.A.

15.1.3. Los oferentes que manifiesten la condición de cooperativas deberán hallarse inscriptos en el Padrón de Cooperativas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Requisitos Técnicos:

15.1.4. En caso de que el oferente sea un establecimiento Elaborador o Importador: Deberá presentar Certificado de Inscripción de Establecimiento como Elaborador o Importador de Especialidades Medicinales, expedido por la A.N.M.A.T.

15.1.5. En caso de que el oferente sea un establecimiento Elaborador o Importador: Deberá presentar Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, expedido por la A.N.M.A.T.

15.1.6. En caso de que el oferente sea un establecimiento Elaborador o Importador: Deberá presentar el Certificado de Tránsito Interjurisdiccional, expedido por la A.N.M.A.T. cuando comercialice o distribuya medicamentos fuera de la jurisdicción en la que se encuentren habilitados.

15.1.7. En caso de que el oferente sea una Droguería, Distribuidor u Operador Logístico: Deberá presentar Certificado de Habilitación expedido por Autoridad Sanitaria jurisdiccional competente.

15.1.8. En caso de que el oferente sea una Droguería, Distribuidor u Operador Logístico: Deberá presentar Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Transporte y Distribución y el Certificado de Tránsito Interjurisdiccional, ambos expedidos por la A.N.M.A.T. cuando comercialice o distribuya medicamentos fuera de la jurisdicción en la que se encuentren habilitados.

15.1.9. El oferente deberá presentar Declaración Jurada manifestando que se encuentra libre de sanciones ante A.N.M.A.T.

15.1.10. Todos los oferentes deberán presentar Declaración Jurada indicando el número de registro de especialidad medicinal expedido por la A.N.M.A.T., su vigencia y marca comercial de cada renglón ofertado.

Requisitos Administrativos:

15.1.11. Garantía de mantenimiento de la oferta conforme lo establecido en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares "GARANTÍAS Y ASEGURADORAS".

15.1.12. Los documentos o partes de los mismos y/o toda leyenda impresa y/o adherida al mismo, redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por Traductor Público matriculado y certificado por el Colegio Público de Traductores.

15.1.13. La documentación presentada en soporte electrónico deberá ser legible.

15.1.14. No poseer incumplimientos tributarios y/o previsionales de conformidad con lo establecido en la Resolución General N° 4164/2017 de la entonces ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS o la que a futuro la reemplace.

15.1.15. En los casos que invoque ser representante autorizado de una empresa extranjera deberá acompañar la documentación debidamente legalizada por los agentes consulares de la REPUBLICA ARGENTINA en el exterior (Decreto N° 1629/01) o en su caso, contener certificación por Apostilla (Convención de La Haya de 1961) o la Apostilla Electronica conforme Decreto N° 172/2019.

15.1.16. No estar incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

15.1.17. "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción.

Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite: #MinisteriodeJusiticia#OficinaAnticorrupcion-OA.

El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

- Sr. Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA - Comisario General Luis Alejandro ROLLÉ.
- Sr. Superintendente de BIENESTAR - Comisario General Favio Adrián FARA.

- Sr. Director General de SANIDAD POLICIAL – Comisario Mayor Claudio Fernando DUQUE.
- Sr. Director General de OBRA SOCIAL A/C – Comisario Inspector Fabio Hernán GRAFF.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". Para ello deben seleccionar los siguientes trámites (#Oficina Nacional de Contrataciones -ONC#Jefatura de Gabinete de Ministros) en la plataforma TAD según corresponda (Persona Física – Persona Jurídica).

En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponder modificar lo declarado oportunamente en SIPRO.

Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

15.2. REQUISITOS ESPECIALES PARA LAS UNIONES TRANSITORIAS:

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación mencionada en los requisitos comunes, deberá acompañar con la oferta:

15.2.1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales a favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.

15.2.2. Declaración Jurada suscripta por las personas que conforman la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

* El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
* El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.
* El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
* El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que las integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.
* El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

15.2.3. Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), deberán cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en la legislación vigente.

ARTÍCULO 16°: INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO.

Los oferentes deberán encontrarse incorporados como Proveedor del Estado y con los datos actualizados, al momento de la remisión de los actuados a la Comisión Evaluadora de Ofertas, en caso contrario sus ofertas serán excluidas del orden de mérito.

ARTÍCULO 17°: ETAPA DE EVALUACIÓN.

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora de Ofertas, hasta la notificación del dictamen de evaluación. La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 18°: CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN.

La adjudicación recaerá sobre la oferta que reuniendo los requisitos exigidos en el presente Pliego resulte más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

ARTÍCULO 19°: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá requerir a los oferentes, en forma previa a la emisión del dictamen, la información complementaria o aclaraciones sobre los documentos acompañados con su propuesta

e información contenida en la misma que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

ARTÍCULO 20°: ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las exigencias formales y materiales exigidas en el RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de dicho régimen y el presente Pliego y sus Anexos.

ARTÍCULO 21°: DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. FINALIZACIÓN DEL PROCESO. PREADJUDICACIÓN.

La Comisión de Evaluadora de Ofertas expedirá un dictamen fundado y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Pliego. Será preadjudicado al o los oferente/s que cumpla con las condiciones fijadas en este Pliego y que haya ofertado la oferta más conveniente a los intereses de la Superintendencia de BIENESTAR de conformidad al Articulo 18° del presente Pliego. El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el Artículo 4° del presente Pliego.
Se deberá considerar que en los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (UT), deberan - como requisito previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato – estar constituidas y encontrarse inscriptas en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario.

ARTÍCULO 22°: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar. Quienes no revistan tal calidad, pero tengan legitimación, también podrán impugnar el dictamen de evaluación en el mismo plazo.

ARTÍCULO 23°: MULTA POR IMPUGNACIÓN TEMERARIA O MALICIOSA DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Si en oportunidad del acto de adjudicación se determinare que alguna impugnación al dictamen de evaluación se basó en alegaciones sobre hechos o circunstancias falsas o inexistentes, o que la conducta del impugnante revistió carácter de temeraria y/o maliciosa por cualquier otra circunstancia, se impondrá a quien la interpuso una multa del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la oferta impugnada, la que en ningún caso podrá ser inferior a DOSCIENTOS SESENTA (260) MÓDULOS. Para el supuesto que la impugnación temeraria y/o maliciosa haya sido ejercida contra más de un oferente, a los efectos del cálculo de la multa se tomará como referencia la oferta de mayor cotización. Para la afectación de la multa regirá lo dispuesto en el artículo 208 del RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA debiéndose afectar la garantía de mantenimiento de oferta en el supuesto previsto en el inciso c) de dicho artículo.

ARTÍCULO 24°: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

La notificación de la Orden de Compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato. La misma se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante la mensajería del COMPR.AR.
La autoridad competente en función de lo establecido en el artículo 23 del RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

ARTÍCULO 25°: LUGAR DE ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS.

Los medicamentos serán entregados en el Depósito de la División FARMACIA sito en la Planta Alta del Edificio Anexo al Complejo Médico CHURRUCA-VISCA ubicado en la calle Uspallata N° 3400, C.A.B.A., de lunes a viernes, días hábiles, en el horario de 8:00 a 12:00, donde se firmará el remito correspondiente.

Nota: El ingreso de vehículos de proveedores será por el portón de la avenida Almafuerte N° 182, C.A.B.A.

ARTÍCULO 26°: FORMA Y PLAZO DE ENTREGA.
Renglones N° 1 a 11:
Forma:
Será UNA (1) entrega por la totalidad de cada uno de los Renglones.
Plazo:
1° ENTREGA: La primera y única entrega será a los QUINCE (15) días corridos de la notificación de la Orden de Compra.

Nota: En caso de que el plazo de entrega coincida en un día no hábil, deberá efectuarse en el primer día hábil siguiente.

ARTÍCULO 27°: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
El adjudicatario asume durante toda la vigencia del contrato las obligaciones siguientes:

1) Entregar la medicación acondicionándola cuidadosamente a fin de protegerla contra daños durante el transporte y maniobras de carga o descarga, de forma tal que se mantenga en perfecto estado y conservación.
2) Asumir a su cuenta, costo y cargo el embalaje, no pudiendo formular reclamos por los gastos que ello genere.
3) Identificar claramente cada embalaje.
4) Deberá entregar medicamentos en envases que permitan llegar al usuario final manteniendo las óptimas condiciones de estabilidad, seguridad y eficacia.
5) En ningún caso se aceptará aquella mercadería que no conserve debidamente el aspecto e integridad de los embalajes correspondientes al envase original.
6) Los gastos de traslados de los medicamentos serán a cuenta, costo, cargo y orden exclusiva del adjudicatario, lo cual incluye el pago de los traslados necesarios hasta concretar la entrega.
7) Validez de uso: el tiempo de validez de uso de los medicamentos deberá ser mayor o igual a DOCE (12) meses, contados a partir de la entrega efectiva de los mismos.
8) Trazabilidad MEDICAMENTOS: aquellas unidades que lleven trazabilidad A.N.M.A.T. deben ser informadas al GLN 9991274400003.
9) Productos con cadena de frío: aquellos productos que cuenten con condiciones de almacenamiento que requieran refrigeración, deben cumplir con las buenas prácticas de distribución y transporte para productos con cadena de frío.
10) Cuando el medicamento ofertado presente "troqueles", los mismos deberán entregarse anulados, manteniéndose inalterable y perfectamente legible el código de barras, indispensable para su correcto expendio.
11) Cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en el presente llamado, así como en los que integren la orden de compra.
12) Ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de la cesión.
13) Cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato.
14) El adjudicatario será civilmente responsable en caso de que los medicamentos entregados hayan sufrido algún tipo de adulteración y/o alteración.
15) En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieran asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (U.T.) además de las obligaciones antes mencionadas deberán realizar -como requisito previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato- el trámite de inscripción de la misma en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario.

ARTÍCULO 28°: RECEPCIÓN PROVISIONAL.
La Comisión de Recepción recibirá los medicamentos con carácter provisional y el remito que se firme quedará sujeto a la conformidad de la recepción definitiva.

ARTÍCULO 29°: RECEPCIÓN DEFINITIVA.
La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a partir de la recepción de los medicamentos objeto del presente.
En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la Dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los medicamentos se tendrán por recibidos de conformidad. El proveedor estará obligado a retirar los medicamentos rechazados dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles a contar de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo. Si no lo hiciere, vencido el lapso indicado se considerará que existe renuncia tácita a favor de la Superintendencia de BIENESTAR, conforme lo establece el Artículo 191º inc. e) del RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA**.**
La conformidad de la recepción no liberará al adjudicatario de las responsabilidades emergentes por evicción y vicios redhibitorios.

ARTÍCULO 30°: FACTURACIÓN.
El adjudicatario deberá presentar la/s factura/s con copia del remito firmado, en el Depósito de la División FARMACIA sito en la Planta Alta del Edificio Anexo al Complejo Médico CHURRUCA-VISCA ubicado en la calle Uspallata N° 3400, C.A.B.A., de lunes a viernes, días hábiles, en el horario de 8:00 a 12:00, una vez otorgada la recepción definitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, con las formalidades estipuladas por la A.R.C.A., por triplicado.
Cada factura deberá contener:
30.1. Número/s del/de los remito/s que corresponda/n.
30.1.1. Número de Orden de Compra.
30.1.2. Número y especificación del renglón.
30.1.3. Monto y tipo de descuentos ofrecidos.
30.2. La/s misma/s debe/n presentarse de acuerdo con la Resolución General A.F.I.P. Nº 4290/2018, sus complementarias y modificatorias y Resolución A.F.I.P. N° 4291/18 y sus normas complementarias y modificatorias, o en la que en futuro determine de aplicación la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
30.3. El adjudicatario deberá adjuntar a las facturas presentadas copia de la documentación emitida por la A.R.C.A. que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en la Resolución General A.F.I.P. Nº 2854/2010 (Régimen de Retención del Impuesto al Valor Agregado) y sus normas complementarias y modificatorias, y Resolución General A.F.I.P. Nº 830/2000 (Régimen de Retención al Impuesto a las Ganancias) y sus complementarias y modificatorias**.**

ARTÍCULO 31º: CONDICIONES DE PAGO.
El pago de la factura se realizará en PESOS, dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de la factura, de acuerdo a lo establecido en el artículo precedente. Dicho plazo se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al acreedor.
Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente, no generando en ningún supuesto el devengamiento de intereses por ningún concepto.

ARTÍCULO 32°: PENALIDADES.
Sin perjuicio del régimen de penalidades previsto en los Artículos 205° y 206º del RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, el adjudicatario podrá ser pasible de la siguiente penalidad:
32.1. MULTA por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

ARTÍCULO 33°: SANCIONES.
Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo N° 210 del RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y por las causales previstas en el artículo 211 del mismo ordenamiento.

ARTÍCULO 34°: JURISDICCIÓN.
Cualquier controversia o divergencia en la interpretación que surja durante el procedimiento o el contrato que se adjudique en virtud de éste, será sometido a la competencia de los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, renunciando a todo otro Fuero y/o Jurisdicción que pudiera corresponder.
La sola presentación de la oferta implicará la aceptación de esta jurisdicción.

Nota: Son parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas.

---

lc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON	DETALLE	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TECNICA	CANTIDAD
1	LETROZOL 2,5 MG.	ENVASE	LETROZOL 2,5 MG. ENVASE POR 30 COMPRIMIDOS. ESTUCHADO.	312
2	BORTEZOMIB 3,5 mg.	ENVASE	BORTEZOMIB 3,5 mg frasco ampolla. por 1 unidad. ESTUCHADO.	80
3	PALBOCICLIB 125 mg.	ENVASE	PALBOCICLIB 125 mg envase por 21 cápsulas. ESTUCHADO.	10
4	EXEMESTANO 25 MG.	ENVASE	EXEMESTANO 25 MG. ENVASE POR 30 COMPRIMIDOS. ESTUCHADO.	24
5	Dolutegravir 50 MG Lamivudina 300 MG.	ENVASE	Dolutegravir 50 MG Lamivudina 300 MG ENVASE POR 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. ESTUCHADO.	250
6	Efavirenz 600 mg, emtricitabina 200 mg y tenofovir disoproxilo (como fumarato) 245 mg.	ENVASE	Efavirenz 600 mg, emtricitabina 200 mg y tenofovir disoproxilo (como fumarato) 245 mg. Envase por 30 comprimidos recubiertos. ESTUCHADO.	20
7	TENOFOVIR ALAFENADINA FUMARATO 25 MG.	ENVASE	TENOFOVIR ALAFENADINA FUMARATO 25 MG, ENVASE POR 30 COMPRIMIDOS. ESTUCHADO	30
8	200 mg de emtricitabina y tenofovir alafenamida fumarato equivalente a 25 mg de tenofovir alafenamida.	ENVASE	200 mg de emtricitabina y tenofovir alafenamida fumarato equivalente a 25 mg de tenofovir alafenamida. Envase por 30 comprimidos recubiertos. ESTUCHADO.	25
9	Emtricitabina 200 mg + Tenofovir alafenamida fumarato 25 mg + Dolutegravir 50 mg.	ENVASE	Emtricitabina 200 mg + Tenofovir alafenamida fumarato 25 mg + Dolutegravir 50 mg Envase por 30 comprimidos. ESTUCHADO.	1.250
10	EMTRICITABINA 200 MG Y TENOFOVIR DISOPROXILO 245 MG.	ENVASE	EMTRICITABINA 200 MG Y TENOFOVIR DISOPROXILO 245 MG. ENVASE POR 30 COMPRIMIDOS. ESTUCHADO.	30
11	Bictegravir 50 MG Emtricitabina 200MG Tenofovir Alafenamida 25MG.	ENVASE	Bictegravir 50 MG Emtricitabina 200MG Tenofovir Alafenamida 25MG . Envase por 30 comprimidos recubiertos. ESTUCHADO.	1.500

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-95933896-APN-SB#PFA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 1 de Octubre de 2026

Referencia: Expediente Electrónico EX-2026-88568528- -APN-DCOYS#PFA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.01 14:26:01 -03:00

Favio Adrian Fara
Superintendente Comisario General
Superintendencia de Bienestar
Policía Federal Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.01 14:26:02 -03:00